

Familienkontakt und Eilsache

Versicherte: Samira Wehner, geboren am 19.08.2008, Schülerin, wohnhaft in Jena-Lobeda. Eltern: Katrin Wehner, Medizinische Fachangestellte, und Robert Wehner, Busfahrer. Krankenkasse: SaalePlus Krankenkasse.

Die Eltern melden sich am 30.06.2026. Der Ablehnungsbescheid datiert vom 19.06.2026, Zugang am 22.06.2026. Die Kinderklinik hat einen Therapiebeginn im August 2026 empfohlen, weil die neurologische Verschlechterung seit Frühjahr 2026 zunimmt.

Alltag

Samira besucht die 11. Klasse eines Gymnasiums. Sie hat Konzentrationsstörungen, feinmotorische Probleme, Müdigkeit und wiederholte Schmerzepisoden. Sie kann noch selbstständig zur Schule gehen, schafft aber seit Mai 2026 keine vollen Schultage mehr. Die Eltern führen ein Symptomtagebuch.

Auftrag

1. Widerspruch sichern.
2. Ärztliche Unterlagen in eine Beweismatrix bringen.
3. Prüfen, ob einstweiliger Rechtsschutz vor Therapiebeginn nötig ist.
4. Kasse zur persönlichen fachärztlichen Befassung und zur Bewertung des irreversiblen Schadens drängen.

Antrag der Kinderklinik Jena

Universitätsklinikum Jena, Zentrum für seltene Stoffwechselerkrankungen Behandelnder Arzt: Prof. Dr. Albrecht Merten Datum: 03.06.2026

Antrag

Für Samira Wehner beantragen wir die Kostenübernahme einer Enzymsubstitution mit Velaglucose-Nord. Die Patientin leidet an einer seltenen lysosomalen Speichererkrankung mit neurologischer Beteiligung. Die Erkrankung zeigt seit März 2026 eine klinisch relevante Progression.

Medizinisches Ziel

Das Ziel ist nicht Symptomkomfort, sondern die Verlangsamung neurologischer Verschlechterung und der Erhalt schulischer und alltäglicher Selbstständigkeit. Ohne Behandlung drohen irreversible Schäden an Feinmotorik, Kognition und Gangbild.

Bisherige Behandlung

Zeitraum	Maßnahme	Ergebnis
2022 bis 2024	symptomatische Schmerztherapie	teilweise Entlastung
2024	Physiotherapie und Ergotherapie	Stabilisierung Feinmotorik
2025	Ernährungs- und Stoffwechselberatung	keine Progressionskontrolle
2026	Intensivierte Ergotherapie	Verschlechterung trotz Therapie

Begründung für Velaglucose-Nord

Das Arzneimittel ist für eine eng verwandte Unterform zugelassen. Bei Samiras Mutation liegt keine identische Zulassungssituation vor. Die biochemische Zielstruktur ist jedoch vergleichbar, und die internationale Fallserie VELO-Teen zeigt bei fünf Jugendlichen Stabilisierung über zwölf Monate. Wir halten einen Therapieversuch medizinisch für geboten.

Die jährlichen Arzneimittelkosten betragen voraussichtlich 486.000 EUR. Die Behandlung soll zunächst für sechs Monate bewilligt und anhand neurologischer Parameter überprüft werden.

Genetik und Krankheitsverlauf

Molekulargenetischer Befund

Institut für Humangenetik Jena, Bericht vom 14.04.2026.

Nachweis einer homozygoten Variante c.884G>A im Gen LSN2. Die Variante wird als wahrscheinlich pathogen bewertet. In der Datenbank RareMet-Registry sind 18 Fälle mit vergleichbarer neurologischer Beteiligung dokumentiert. Für die exakte Variante liegen nur zwei Verlaufsberichte vor.

Neurologischer Verlauf

Neuropädiatrische Untersuchung vom 22.05.2026:

- Feinmotorik rechts deutlich verlangsamt.
- Gangbild unsicher bei schneller Richtungsänderung.
- Konzentrationsspanne im Test unter altersentsprechendem Niveau.
- MRT ohne akute Entzündung, aber diskrete Signalveränderungen im Kleinhirn.
- Empfehlung: rasche Entscheidung über krankheitsmodifizierende Therapie.

Symptomtagebuch der Eltern

Woche	Beobachtung
13.05. bis 19.05.2026	drei Schultage vorzeitig beendet, Schmerzen Beine
20.05. bis 26.05.2026	Treppe zur Wohnung nur mit Pause, Sturz auf Gehweg
27.05. bis 02.06.2026	Mathearbeit abgebrochen, Zittern rechte Hand
03.06. bis 09.06.2026	zwei Nächte mit starken Schmerzen, kein Sportunterricht

Beweisvermerk

Der Fall hängt daran, ob die vorhandene Evidenz als mehr als bloße Hoffnung bewertet werden kann und ob die drohenden neurologischen Schäden eine vorläufige Leistungspflicht im Eilverfahren tragen. Wichtig ist die Befristung: sechsmonatiger Therapieversuch mit objektiven Verlaufsparemtern.

MD-Stellungnahme und Kassenbescheid

Medizinischer Dienst

Gutachten nach Aktenlage vom 13.06.2026.

Die Erkrankung ist selten und schwerwiegend. Die beantragte Enzymsubstitution ist jedoch für die konkrete genetische Unterform nicht zugelassen. Die vorgelegte Fallserie umfasst nur fünf Jugendliche und erlaubt keine sichere Aussage zur Wirksamkeit. Die Datenlage ist unzureichend. Eine lebensbedrohliche Akutsituation liegt nicht vor. Die Weiterführung symptomatischer Therapie ist möglich.

Empfehlung: Ablehnung.

Bescheid der SaalePlus Krankenkasse

Datum: 19.06.2026.

Die Kostenübernahme für VelagluCase-Nord wird abgelehnt. Die beantragte Anwendung liegt außerhalb des zugelassenen Anwendungsgebiets. Ein Anspruch auf Arzneimittelversorgung besteht nur, wenn Qualität und Wirksamkeit dem allgemein anerkannten Stand der medizinischen Erkenntnisse entsprechen. Dies ist nach der MD-Stellungnahme nicht belegt.

Die Krankenkasse verweist außerdem auf die hohen Kosten von etwa 486.000 EUR jährlich. Eine sechsmonatige Erprobung könne nicht zulasten der Solidargemeinschaft erfolgen, solange der Nutzen ungesichert sei.

Schwachpunkte für die Bearbeitung

Die Ablehnung setzt sich nicht damit auseinander, ob die neurologische Verschlechterung irreversibel sein kann. Sie prüft nicht, ob eine befristete Bewilligung mit Verlaufsparemtern ein milderer Mittel gegenüber vollständiger Ablehnung wäre. Die persönliche Situation einer Minderjährigen in Ausbildung und Schule wird nur am Rand erwähnt.

Widerspruch der Eltern und anwaltliche Nachschärfung

Eigenhändiger Widerspruch der Eltern vom 25.06.2026

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir widersprechen der Ablehnung für unsere Tochter Samira. Es geht nicht um irgendein teures Medikament, sondern um ihre Chance, laufen, schreiben und zur Schule gehen zu können. Die Klinik in Jena kennt Samira seit Jahren. Wenn wir jetzt weiter warten, kann das nicht rückgängig gemacht werden.

Bitte entscheiden Sie neu und sprechen Sie mit Prof. Merten persönlich.

Katrin und Robert Wehner

Anwaltlicher Ergänzungsentwurf

Der Widerspruch wird vertieft. Die Ablehnung verletzt den Amtsermittlungsgrundsatz, weil sie ausschließlich auf eine Aktenlage abstellt und den konkreten Progressionsverlauf nicht ausreichend würdigt. Die Versicherte ist minderjährig, befindet sich in schulischer Ausbildung und verliert aktuell messbare Alltagsfunktionen.

Die beantragte Versorgung soll befristet für sechs Monate erfolgen. Der Antrag zielt nicht auf eine unbegrenzte Erprobung, sondern auf eine kontrollierte Therapie mit klaren Abbruchkriterien: Gangbild, Feinmotorik, Schultage, Schmerzepisoden und MRT-Verlauf.

Hilfsweise wird beantragt, unverzüglich eine fachpädiatrisch-stoffwechselmedizinische Zweitbegutachtung einzuholen und bis dahin eine vorläufige Kostenzusage für die erste Behandlungsphase zu erteilen.

Schule, Teilhabe und Pflegebelastung

Stellungnahme Gymnasium

Schulleiterin Dr. Petra Wöllner, 18.06.2026.

Samira Wehner war bis zum Frühjahr 2026 eine leistungsstarke und zuverlässige Schülerin. Seit März häufen sich Fehlzeiten und vorzeitige Unterrichtsabbrüche. Bei Klausuren benötigt sie zusätzliche Pausen, schreibt langsamer und wirkt erschöpft. Die Schule hält das Ziel Abitur weiterhin für realistisch, wenn die gesundheitliche Situation stabilisiert wird.

Häusliche Belastung

Die Eltern wohnen im dritten Obergeschoss ohne Aufzug. Samira schafft die Treppen an guten Tagen allein, an schlechten Tagen nur mit Hilfe des Vaters. Die Mutter reduziert seit Juni 2026 ihre Arbeitszeit von 30 auf 24 Wochenstunden, um Arzttermine zu begleiten. Ein Pflegegrad ist noch nicht beantragt.

Teilhaberisiko

Der Fall ist nicht nur eine Arzneimittelfrage. Ohne Stabilisierung drohen Schulabbruch, Pflegebedürftigkeit und Verlust der Selbstständigkeit. Diese Folgen sollen im Eilverfahren konkret beschrieben werden, ohne den Fall durch Übertreibung angreifbar zu machen.

Eilantrag Sozialgericht Jena

Antrag

Die Antragsgegnerin wird im Wege der einstweiligen Anordnung verpflichtet, der Antragstellerin Samira Wehner vorläufig für sechs Monate die Versorgung mit Velagluce-Nord nach ärztlicher Verordnung des Universitätsklinikums Jena zu gewähren.

Hilfsweise wird beantragt, die Antragsgegnerin zu verpflichten, binnen sieben Tagen eine persönliche Begutachtung durch eine fachärztlich ausgewiesene Stoffwechselmedizin zu veranlassen und bis zur Entscheidung eine vorläufige Zusage für den Therapiebeginn zu erteilen.

Anordnungsanspruch

Die Antragstellerin leidet an einer seltenen, fortschreitenden Erkrankung mit neurologischer Beteiligung. Die fachbehandelnde Klinik beschreibt eine drohende irreversible Verschlechterung. Der Antrag ist auf eine befristete, kontrollierte Therapie gerichtet, nicht auf eine unkontrollierte Dauerleistung.

Anordnungsgrund

Die Verschlechterung zeigt sich aktuell im Schulbesuch, Gangbild, Feinmotorik und Schmerzverlauf. Eine Entscheidung in der Hauptsache käme zu spät, wenn sich die neurologischen Schäden bis dahin verfestigen. Die Eltern können die Arzneimittelkosten nicht vorfinanzieren.

Anlagen

1. Klinikbericht Prof. Merten.
2. Genetischer Befund.
3. Symptomtagebuch.
4. Stellungnahme der Schule.
5. MD-Gutachten und Ablehnungsbescheid.

Dosisplan und Kostenvermerk der Spezialambulanz

Universitätsklinikum Jena Zentrum für seltene Stoffwechselerkrankungen Patient: Leonhard R., geboren 18.09.2016 Datum: 20.06.2026

Diagnose und Therapieziel

Bei Leonhard liegt eine genetisch bestätigte lysosomale Speichererkrankung mit progredienter Muskel- und Atembeteiligung vor. Die Spezialambulanz beantragt eine Enzymsubstitution mit Virexidase alfa. Ziel ist nicht Heilung, sondern Stabilisierung der Atemmuskulatur, Erhalt des Schulbesuchs und Vermeidung weiterer stationärer Krisen.

Behandlungsplan

Woche	Maßnahme	Ort	Bemerkung
27/2026	Aufklärung, Labor, Antikörperstatus	Jena	vor erster Gabe
28/2026	erste Infusion, 6 Stunden Monitoring	Tagesklinik	Notfallbereitschaft
29 bis 39/2026	wöchentliche Infusion	Tagesklinik	Dosis nach Gewicht
ab Woche 40/2026	Heimtherapie prüfen	häuslich oder Tagesklinik	nur bei stabiler Verträglichkeit

Kosten

Position	Intervall	Betrag
Virexidase alfa, gewichtsadaptierte Wochendosis	wöchentlich	18.740,00 EUR
Infusionsmaterial und Überwachung	wöchentlich	690,00 EUR
Labor und Antikörperkontrolle	monatlich	820,00 EUR
Atemphysiologische Verlaufskontrolle	quartalsweise	410,00 EUR

Die Jahrestherapiekosten werden auf 1.031.000,00 EUR geschätzt. Bei Gewichtszunahme kann der Betrag steigen.

Klinische Begründung

Seit Januar 2026 verschlechterte sich die Belastbarkeit messbar. Der Sechs-Minuten-Gehtest fiel von 284 Metern auf 197 Meter. Die nächtliche Sättigung zeigte wiederholt Abfälle unter 90 Prozent. Ohne Therapieversuch drohen nach Einschätzung der Ambulanz weitere Atemwegsinfekte, mehr Schulfehlzeiten und eine frühere nichtinvasive Beatmung.

Die Ambulanz weist darauf hin, dass eine spätere Genehmigung den bis dahin eintretenden Funktionsverlust nicht sicher aufholt.

Kurzprotokoll Pflegealltag

Familie R., Jena-Wenigenjena

Zeitraum: 18.06.2026 bis 25.06.2026

Leonhard hat Pflegegrad 3. Die Mutter übernimmt morgens Hilfe beim Anziehen, Inhalation, Frühstück und Schulweg. Der Vater arbeitet im Schichtdienst und übernimmt abends Atemübungen und Lagerung.

Täglicher Aufwand nach Angaben der Eltern:

- Morgenroutine: 55 bis 70 Minuten, je nach Atemlage.
- Schulweg: 20 Minuten statt früher 8 Minuten, häufig mit Sitzpause an der Haltestelle.
- Hausaufgaben: nur in kurzen Abschnitten, weil Leonhard nach der Schule erschöpft ist.
- Abendliche Atemübungen: 25 Minuten.
- Nächtliche Kontrollen: meist zweimal, bei Infekt häufiger.

Hilfsmittel:

- Inhalationsgerät vorhanden.
- Pulsoximeter privat angeschafft, Quittung 69,90 EUR.
- Rollstuhl wurde von der Familie bislang abgelehnt, weil Leonhard sich dadurch ausgegrenzt fühlt.
- Schulbegleitung ist beantragt, aber noch nicht entschieden.

Bemerkung der Mutter:

"Ich will nicht, dass in den Unterlagen steht, Leonhard sei nur müde. Er ist morgens oft motiviert. Die Kraft bricht nur schnell weg. Wenn man ihn erst sieht, wenn er auf dem Sofa liegt, versteht man nicht, wie sehr er sich vorher angestrengt hat."

Von	Schulsozialarbeit Staatliche Grundschule Wenigenjena <schulsozialarbeit@example.invalid>
An	"Familie R." <familie.r@example.invalid>
Datum	Wed, 24 Jun 2026 13:11:06 +0200
Betreff	Leonhard - Beobachtungen im Schulalltag fuer Ihre Unterlagen

Liebe Frau R.,

wie besprochen fasse ich unsere Beobachtungen der letzten Wochen zusammen. Leonhard ist im Unterricht aufmerksam und möchte mitmachen. Er wird aber deutlich schneller müde als im Herbst. Nach der zweiten Stunde legt er den Kopf häufig auf den Tisch. Beim Wechsel in den Musikraum braucht er inzwischen fast immer Begleitung, weil er die Treppe langsam und mit Pause nimmt.

Fehlzeiten laut Klassenbuch:

- April 2026: 7 Fehltage, davon 5 mit ärztlicher Bescheinigung,
- Mai 2026: 9 Fehltage, davon 6 mit Infekt oder Erschöpfung begründet,
- Juni 2026 bis heute: 6 Fehltage.

Beim Sport nimmt Leonhard seit Mai nicht mehr aktiv teil. Auf dem Hof vermeidet er Laufspiele. Beim Ausflug zum Botanischen Garten am 12.06.2026 musste er nach etwa 15 Minuten von Herrn Kessler zurück zur Straßenbahn begleitet werden.

Für die Schule ist wichtig zu wissen, ob eine Therapie zeitnah beginnt, weil wir über Nachteilsausgleich, Fahrdienst und eine Assistenzkraft für Wege im Gebäude entscheiden müssen. Bitte geben Sie diese E-Mail gern an die Krankenkasse oder das Gericht weiter.

Viele Grüße

Miriam Weigel
Schulsozialarbeit

Datei: 07_kosten_und_verlauf.csv

monat	behandlung	kosten	medizinischer_marker	alltagsmarker	streitpunkt
2026-06	keine Enzymsubstitution	0.00	Progress dokumentiert	Fehlzeiten Schule hoch	Ausgangslage
2026-08	Dosis 1 geplant	81000.00	Feinmotorik Baseline	Schultage pro Woche	vorlaeufige Bewilligung
2026-09	Dosis 2 geplant	81000.00	Schmerzepisode n	Treppe	Abbruchkriterium festlegen
2026-10	Dosis 3 geplant	81000.00	Gangtest	Schulklausuren	Wirksamkeitskontrolle
2026-11	Dosis 4 geplant	81000.00	MRT Verlauf	Selbststaendigkeit	Fortsetzung nur bei Stabilisierung
2026-12	Dosis 5 geplant	81000.00	Neuropaediatric	Fehltage	Gerichtliche Kontrolle
2027-01	Dosis 6 geplant	81000.00	Gesamtauswertung	Schulhalbjahr	Befristeter Therapieversuch endet